

MODUL PERPAJAKAN

BREVET PAJAK AB

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas BPD

Modul Perpajakan Brevet A & B

Tim Penyusun Modul Perpajakan Brevet Pajak AB

PRAKATA

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi sumber pendanaan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perpajakan menjadi kebutuhan yang semakin penting, baik bagi mahasiswa, praktisi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

Modul ini disusun sebagai bahan ajar dan panduan pembelajaran dalam program Brevet Pajak AB. Materi yang disajikan mencakup berbagai aspek perpajakan yang mendasar hingga aplikatif, mulai dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan konsep, ilustrasi perhitungan, studi kasus, serta latihan soal untuk membantu peserta memahami materi secara komprehensif.

Penyusunan modul ini dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, sistematis, dan berorientasi pada praktik. Harapannya, peserta tidak hanya memahami teori perpajakan, tetapi juga mampu mengaplikasikan ketentuan perpajakan dalam berbagai situasi yang dihadapi di dunia kerja maupun kegiatan usaha. Selain itu, modul ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan modul ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta Brevet Pajak AB dan seluruh pembaca dalam meningkatkan pengetahuan serta kompetensi di bidang perpajakan.

Semarang, Mei 2026

Tim Penyusun Modul Perpajakan Brevet Pajak AB

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)	ix
1.1 Pendahuluan.....	ix
1.2 Konsep Dasar Perpajakan.....	ix
1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	xi
1.4 Subjek dan Objek Pajak.....	xi
1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	xii
1.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	xii
1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	xiii
1.8 Pemeriksaan Pajak.....	xiv
1.9 Studi Kasus Sederhana.....	xv
1.10 Latihan Soal.....	xv
BAB 2. PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI	xvi
2.1 Pendahuluan.....	xvi
2.2 Subjek Pajak Orang Pribadi.....	xvi
2.3 Objek Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan.....	xvi
2.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	xvii
2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	xvii
2.6 Konsep Penghasilan Neto dan Bruto.....	xx
2.7 Mekanisme Penghitungan PPh Orang Pribadi.....	xx
2.8 Ilustrasi Perhitungan.....	xx
2.9 Latihan Soal.....	xxi
BAB 3. PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN	xxii
3.1 Pendahuluan.....	xxii
3.2 Jenis Pajak Penghasilan Badan.....	xxii
3.3 Subjek Pajak Badan.....	xxiii
3.4 Objek Pajak PPh Badan.....	xxiv
3.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan.....	xxv

3.6 Perbedaan PPh Badan vs PPh Orang Pribadi.....	xxvi
3.7 Ilustrasi Perhitungan PPh Badan.....	xxvii
3.8 Latihan Soal.....	xxviii
BAB 4. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21	xxix
4.1 Pendahuluan.....	xxix
4.2 Subjek dan Pemotong PPh Pasal 21.....	xxix
4.3 Objek Pajak PPh Pasal 21.....	xxix
4.4 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	xxx
4.5 Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan.....	xxxii
4.6 Latihan Soal.....	xxxiv
BAB 5. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23	xxxv
5.1 Pendahuluan.....	xxxv
5.2 Karakteristik PPh Pasal 23.....	xxxv
5.3 Subjek dan Pemotong PPh Pasal 23.....	xxxv
5.4 Objek Pajak PPh Pasal 23.....	xxxvi
5.5 Tarif PPh Pasal 23.....	xxxvi
5.6 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23.....	xxxvi
5.7 Ilustrasi Perhitungan.....	xxxvii
5.8 Hubungan PPh 23 dengan PPh Badan.....	xxxvii
5.9 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 23.....	xxxvii
5.10 Latihan Soal.....	xxxviii
BAB 6. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22	xxxix
6.1 Pendahuluan.....	xxxix
6.2 Karakteristik PPh Pasal 22.....	xxxix
6.3 Pihak Pemungut PPh Pasal 22.....	xxxix
6.4 Objek Pajak PPh Pasal 22.....	xli
6.5 Tarif PPh Pasal 22.....	xlili
6.6 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22.....	xlvi
6.7 Ilustrasi Perhitungan.....	xlvi
6.8 Hubungan PPh 22 dengan PPh Badan.....	xlvi
6.9 Kesalahan Umum dalam PPh 22.....	xlvi
6.10 Perbandingan PPh 21, 23, dan 22.....	xlvi

6.11 Latihan Soal.....	xlvi
BAB 7. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 26	xlvi
7.1 Pendahuluan.....	xlvi
7.2 Subjek Pajak PPh Pasal 26.....	xlvi
7.3 Pihak Pemotong PPh Pasal 26.....	xlvi
7.4 Objek Pajak PPh Pasal 26.....	xlvi
7.5 Tarif PPh Pasal 26.....	I
7.6 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 26.....	I
7.7 Ilustrasi Perhitungan.....	I
7.8 Sifat Pajak PPh Pasal 26.....	I
7.9 Perbedaan PPh 23 dan PPh 26.....	li
7.10 Hubungan dengan Pajak Internasional.....	li
7.11 Kesalahan Umum dalam PPh 26.....	li
7.12 Latihan Soal.....	lii
BAB 8. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT (2) – PAJAK FINAL	liii
8.1 Pendahuluan.....	liii
8.2 Karakteristik PPh Final.....	liii
8.3 Objek Pajak PPh Pasal 4(2).....	liii
8.4 Tarif Pajak.....	liv
8.5 Mekanisme PPh Final.....	lvi
8.6 Ilustrasi Perhitungan.....	lvi
8.7 Hubungan dengan Bab Sebelumnya.....	lvii
8.8 Latihan Soal.....	lvii
BAB 9. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)	lviii
9.1 Pendahuluan.....	lviii
9.2 Karakteristik PPN.....	lviii
9.3 Subjek dan Objek PPN.....	lviii
9.4 Tarif PPN di Indonesia.....	lix
9.5 Mekanisme PPN: Input dan Output Tax.....	lix
9.6 Contoh Mekanisme PPN.....	lix
9.7 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).....	lx

9.8 Objek PPnBM.....	lxi
9.9 Tarif PPnBM.....	lxi
9.10 Hubungan PPN dan PPnBM.....	lxii
9.11 Perbedaan PPN vs PPh.....	lxii
9.12 Latihan Soal.....	lxii
BAB 10. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	lxiii
10.1 Pendahuluan.....	lxiii
10.2 Karakteristik PBB.....	lxiii
10.3 Objek dan Subjek PBB.....	lxiii
10.4 Konsep Penting dalam PBB.....	lxiv
10.5 Tarif PBB.....	lxv
10.6 Rumus PBB.....	lxv
10.7 Mekanisme Perhitungan PBB.....	lxv
10.8 Ilustrasi Perhitungan.....	lxvi
10.9 Faktor yang Mempengaruhi Besaran PBB.....	lxvii
10.10 Perbedaan PBB dengan Pajak Lain.....	lxvii
10.11 Latihan Soal.....	lxvii
BAB 11. BEA METERAI	lxviii
11.1 Pendahuluan.....	lxviii
11.2 Karakteristik Bea Meterai.....	lxviii
11.3 Objek Bea Meterai.....	lxviii
11.4 Bukan Objek Bea Meterai.....	lxix
11.5 Tarif Bea Meterai.....	lxx
11.6 Mekanisme Pelunasan Bea Meterai.....	lxx
11.7 Fungsi Bea Meterai.....	lxxi
11.8 Perbedaan Bea Meterai dengan Pajak Lain.....	lxxi
11.9 Latihan Soal.....	lxxi
BAB 12. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	lxxii
12.1 Pendahuluan.....	lxxii
12.2 Karakteristik BPHTB.....	lxxii
12.3 Objek BPHTB.....	lxxii
12.4 Subjek BPHTB.....	lxxiii

12.5 Dasar Pengenaan BPHTB.....	lxxiii
12.6 Tarif BPHTB.....	lxxiv
12.7 Mekanisme Pembayaran BPHTB.....	lxxiv
12.8 Ilustrasi Perhitungan.....	lxxiv
12.9 BPHTB dalam Lelang.....	lxxv
12.10 Perbedaan PBB vs BPHTB.....	lxxv
12.11 Kesalahan Umum dalam BPHTB.....	lxxv
12.12 Latihan Soal.....	lxxv

BAB 1. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

1.1 Pendahuluan

Pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Memahami pajak bukan hanya soal menghitung berapa yang harus dibayar, tetapi juga memahami aturan mainnya. Di Indonesia, aturan dasar tersebut diatur dalam **Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)** yang menjadi landasan hukum administrasi pajak di Indonesia. KUP merupakan salah satu sumber hukum perpajakan di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan undang-undang.

KUP merupakan peraturan yang penting bagi Wajib Pajak, karena mengatur mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus memahami KUP agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Berikut adalah beberapa ketentuan penting dalam KUP:

- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
- Objek pajak adalah penghasilan, barang, atau jasa yang dikenakan pajak.
- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pajak yang terutang berdasarkan objek pajak.
- Tarif pajak adalah persentase yang dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak.

Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari administrasi perpajakan.
- Hak untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan perpajakan.
- Hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.
- Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- Kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

1.2 Konsep Dasar Perpajakan

1.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat (DJP) maupun daerah dari orang pribadi atau badan untuk membiayai pengeluaran umum, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik.

1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system.

- Self-Assessment System (Utama): Wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang melalui SPT (Surat Pemberitahuan). Contoh: PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- Official Assessment System adalah sistem dimana besarnya pajak ditetapkan oleh fiskus melalui surat ketetapan. Contoh yang masih dominan menggunakan sistem ini adalah PBB-P2.
- Withholding System: Pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan pemerintah) memotong atau memungut pajak yang terutang. Contoh: PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dipotong perusahaan

Perbandingan Sistem

Sistem	Siapa yang Menentukan Pajak
Official Assessment	Fiskus (pemerintah)
Self Assessment	Wajib Pajak
Withholding System	Pihak ketiga

1.4 Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak adalah pihak (orang/badan) yang dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan atau nilai ekonomis yang dikenakan pajak.

1.4.1 Subjek Pajak

Subjek pajak dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri:

- Orang Pribadi: Tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat tinggal di Indonesia.
- Badan: Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- Warisan: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri:

- Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, yang menerima penghasilan dari Indonesia.
- Badan yang tidak didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

1.4.2 Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Contoh Objek Pajak:

- Penggantian/Imbalan: Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus.
- Laba Usaha: Keuntungan dari aktivitas bisnis.
- Penghasilan Modal: Dividen, bunga, royalti, sewa.
- Keuntungan Harta: Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.

1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wajib dimiliki individu/badan untuk administrasi perpajakan. Sejak 2024-2025, NIK (16 digit) resmi digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk, sedangkan untuk badan dan instansi digunakan NPWP yang terintegrasi dalam sistem administrasi DJP melalui NITKU.

Fungsi NPWP

- Sarana administrasi perpajakan
- Identitas dalam pembayaran dan pelaporan pajak
- Syarat berbagai aktivitas (perbankan, pekerjaan, bisnis)

Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?

- Individu yang memiliki penghasilan
- Badan usaha

- Wanita kawin dengan penghasilan terpisah

1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SPT paling sedikit memuat:

- jenis pajak
- nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan
- tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

Jenis SPT

1. SPT Masa. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi SPT

- melaporkan penghasilan
- menghitung pajak terutang
- melaporkan pembayaran pajak

1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak

- Hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan.
- Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tanpa dipungut biaya.
- Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang.
- Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- Hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak.
- Hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak

- Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
- Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.
- Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang menunjuk kuasa.
- Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

1.8 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1.9 Studi Kasus Sederhana

Kasus:

Andi adalah karyawan dengan penghasilan tetap. Ia belum memiliki NPWP, tetapi sudah bekerja selama 2 tahun.

Pertanyaan:

- Apakah Andi wajib memiliki NPWP?
- Apa konsekuensinya jika tidak memiliki NPWP?

Pembahasan:

- Ya, Andi wajib memiliki NPWP karena memiliki penghasilan
- Tanpa NPWP, tarif pajaknya bisa lebih tinggi
- Ia juga berisiko dianggap tidak patuh

1.10 Latihan Soal

Soal Konseptual

1. Jelaskan perbedaan self assessment dan official assessment
2. Mengapa SPT menjadi elemen penting dalam sistem pajak?

Soal Aplikasi

1. Seseorang memiliki usaha kecil tetapi belum memiliki NPWP. Analisis risikonya
2. Jelaskan contoh fungsi regulasi pajak di Indonesia

BAB 2. PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI

2.1 Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima individu (WNI/WNA) dalam satu tahun pajak, baik dari pekerjaan maupun usaha. Dengan kata lain, setiap pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu dapat menjadi objek PPh Pasal 21 jika penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Pajak ini wajib dilaporkan melalui SPT Tahunan dan tarifnya dikenakan berjenjang berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2.2 Subjek Pajak Orang Pribadi

Subjek PPh Orang Pribadi terdiri dari:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat tinggal di Indonesia.
2. Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, yang menerima penghasilan dari Indonesia.

2.3 Objek Pajak Penghasilan PPh 21 Karyawan

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan, terdapat beberapa elemen atau komponen yang harus dihitung dalam penghitungan PPh 21 karyawan, di antaranya:

1. Gaji Pokok, yaitu penghasilan utama yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan setiap bulan dan menjadi komponen utama penghasilan bruto dan selalu dikenakan PPh 21 bila melebihi batas PTKP. Semakin besar gaji pokok, semakin besar juga potensi PPh 21 yang dipotong.
2. Tunjangan, yaitu adalah pembayaran tambahan di luar gaji pokok misalnya tunjangan jabatan, transportasi, makan, komunikasi, perumahan, hingga tunjangan pajak. Semua tunjangan ini dihitung sebagai bagian dari penghasilan bruto.
3. THR dan Bonus. Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus tahunan adalah penghasilan tambahan yang diterima karyawan di luar gaji bulanan.

4. Upah Lembur yang dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal sesuai aturan ketenagakerjaan. Nilai lembur ditambahkan ke penghasilan bruto bulan itu, sehingga memengaruhi tarif TER yang berlaku.
5. Fasilitas/ Natura. Natura adalah fasilitas atau kenikmatan yang diberikan perusahaan bukan dalam bentuk uang seperti rumah dinas di luar daerah, fasilitas kendaraan untuk pejabat tertentu, fasilitas olahraga non-umum (golf, fitness eksklusif). Namun ada natura yang dikecualikan dari objek pajak, seperti konsumsi/makan di kantor, fasilitas kesehatan (klinik BPJS), sarana kerja (laptop, ponsel, seragam).
6. Potongan BPJS atau Iuran Pensiun. Iuran yang dibayar karyawan sendiri ke program jaminan sosial bisa mengurangi penghasilan kena pajak (diperhitungkan dalam TER). Iuran ini dipotong oleh perusahaan pada saat pemotongan PPh 21 dan sifatnya menjadi pengurang penghasilan neto, sehingga beban PPh 21 karyawan jadi lebih kecil.

Secara prinsip semua tambahan kemampuan ekonomis adalah objek pajak.

2.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan bersih yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam satu tahun pajak (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008). PKP atau penghasilan kena pajak ini diperoleh setelah penghasilan dikurangi biaya yang diakui secara fiskal dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP (khusus orang pribadi).

Rumus **PKP = Penghasilan Neto – Penghasilan Tidak Kena Pajak**

PKP inilah yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Tarif bersifat **progresif**, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif.

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Progresif PPh Pasal 21
I	Rp0 – Rp60.000.000	5%
II	> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
III	> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
IV	> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
V	> Rp5.000.000.000	35%

2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah batas penghasilan yang **tidak dikenakan pajak**. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

Besar PTKP yang berlaku sekarang ini masih sesuai dengan PMK No. 101 Tahun 2016. Setelah dikurangi PTKP, akan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

Beberapa komponen utama yang mempengaruhi PTKP adalah:

- Status Perkawinan: Wajib pajak yang belum menikah, menikah, atau memiliki tanggungan.
- Jumlah Tanggungan Keluarga: Maksimal 3 orang, seperti anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan penuh.
- Regulasi yang Berlaku: PTKP dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun pajak tertentu.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 adalah sbb:

- PTKP orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00
- PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00
- Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00
- Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00.



Tarif PTKP	
	Lajang Tanpa Tanggungan = Rp54.000.000/tahun
✓ Lajang 1 Tanggungan	Rp58.500.000/tahun
✓ Lajang 2 Tanggungan	Rp63.000.000/tahun
✓ Lajang 3 Tanggungan	Rp67.500.000/tahun
	Kawin Tanpa Tanggungan = Rp58.500.000/tahun
✓ Kawin 1 Tanggungan	Rp63.000.000/tahun
✓ Kawin 2 Tanggungan	Rp67.500.000/tahun
✓ Kawin 3 Tanggungan	Rp72.000.000/tahun
	Penghasilan Istri + Suami Digabung = Rp112.500.000/tahun
✓ Penghasilan Digabung 1 Tanggungan	Rp117.000.000/tahun
✓ Penghasilan Digabung 2 Tanggungan	Rp121.500.000/tahun
✓ Penghasilan Digabung 3 Tanggungan	Rp126.000.000/tahun

PTKP mencerminkan prinsip keadilan pajak yaitu semakin besar tanggungan, maka pajak lebih kecil.

Siapa Tanggungan itu?

Menjadi tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan yang dapat nyata terlihat yakni:

- Tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak
- Tidak mempunyai penghasilan sendiri
- Ditanggung oleh orang tuanya sendiri

Maksimal tanggungan dalam PTKP adalah 3 anak, meskipun memiliki lebih dari 3 anak.

Berikut contoh kasus cara menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

Tuan A sebagai karyawan di PT BBB dengan gaji sebulan sebesar Rp10 juta. Status Tuan A sudah kawin dan memiliki 1 anak.

1. Hitung PTKP.

- Jumlah penghasilan tidak kena pajak Tuan A dengan status kawin 1 tanggungan adalah K/1 = Rp63 juta setahun
- PTKP Tuan A sebulan sebesar = $\text{Rp63 juta} : 12 \text{ bulan} = \text{Rp5,25 juta}$

2. Hitung Penghasilan Kena Pajak

- **Penghasilan kena pajak** adalah = **Gaji – PTKP** = $\text{Rp10 juta} - \text{Rp5,25 juta} = \text{Rp4,7 juta}$

3. Hitung Potongan PPh 21

- Tarif TER untuk kategori K/1 adalah TER A dengan tarif 2% untuk gaji Rp10 juta sebulan, maka potongan pajaknya sebesar = $Rp10 \text{ juta} \times 2\% = Rp200 \text{ ribu}$

2.6 Konsep Penghasilan Neto dan Bruto

Penghasilan Bruto adalah total seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya. Penghasilan bruto dapat dikurangkan dengan sejumlah pengurang yang sah menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan Penghasilan Neto adalah setelah dikurangi pengurang.

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Pengurang

2.7 Mekanisme Penghitungan PPh Orang Pribadi

- Langkah 1: Hitung semua Penghasilan Bruto selama 1 tahun.
- Langkah 2: Hitung Penghasilan Neto, dan Kurangi biaya-biaya.
- Langkah 3: Kurangi PTKP. Hasilnya adalah **PKP**.
- Langkah 4: Terapkan Tarif Progresif. Hitung pajak terutang
- Langkah 5: Kurangi Kredit Pajak
 - PPh dipotong pihak lain (misalnya perusahaan)
 - pembayaran sendiri
- Langkah 6: Tentukan Status
 - kurang bayar
 - nihil
 - lebih bayar

2.8 Ilustrasi Perhitungan

Amir adalah karyawan dengan:

- penghasilan neto: Rp300.000.000/tahun
- status: menikah, 1 anak
- pajak dipotong perusahaan: Rp15.550.000

Langkah 1: Hitung PTKP

$$PTKP = 54 \text{ juta} + 4,5 \text{ juta} + 4,5 \text{ juta} = Rp63.000.000$$

Langkah 2: Hitung PKP

$$= 300 \text{ juta} - 63 \text{ juta} = Rp237.000.000$$

Langkah 3: Hitung Pajak

- $5\% \times 60 \text{ juta} = 3.000.000$

- $15\% \times (237-60) \text{ juta} = 26.550.000$

Total = Rp29.550.000

Langkah 4: Kurangi Kredit Pajak

= $29.550.000 - 15.550.000 = \text{Rp}14.000.000$ (kurang bayar)

2.9 Latihan Soal

Konseptual

1. Jelaskan perbedaan objek dan bukan objek pajak
2. Mengapa tarif pajak bersifat progresif?

Aplikasi

1. Seseorang berpenghasilan Rp120 juta/tahun, belum menikah. Hitung pajaknya
2. Bandingkan pajak orang dengan 0 tanggungan vs 3 tanggungan

BAB 3. PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN

3.1 Pendahuluan

PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba bersih yang diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

3.2 Jenis Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan sifatnya, jenis pajak penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Badan Final (PPh Final)

Pajak Penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dimana kewajiban pajaknya dianggap selesai saat dibayar.

Sifat penghasilan final yaitu:

- PPh Final tidak dapat dikreditkan.
- Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh).
- Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja

Jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final di antaranya adalah:

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- Penghasilan berupa hadiah undian;
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2. PPh Tidak Final

PPh Tidak Final merupakan sistem pemotongan pajak yang tidak memotong pendapatan ketika wajib pajak menerima penghasilan saat itu juga. Wajib Pajak dianggap belum melunasi kewajiban perpajakannya sampai mereka melaporkannya di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan melunasinya. Dengan kata lain, transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun sudah selesai dilaksanakan.

Berikut sifat dari Penghasilan PPh tidak final:

- Pajaknya tidak langsung dipungut di depan melainkan dihitung secara menyeluruh dalam satu tahun pajak.
- Dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan.
- Wajib melaporkan SPT

3.3 Subjek Pajak Badan

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Jenis Subjek Pajak Penghasilan Badan dibedakan menjadi dua yakni :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, yang menerima penghasilan di Indonesia. Contoh: Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Lembaga, Dana Pensiun, dan Persekutuan.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, juga termasuk subjek pajak luar negeri.

3.4 Objek Pajak PPh Badan

Objek pajak penghasilan (PPh) badan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Prinsipnya semua tambahan kemampuan ekonomis adalah objek pajak.

Bagi Wajib Pajak badan Dalam Negeri berlaku prinsip World Wide Income, atau penghasilan yang diakui adalah yang diterima baik dari dalam maupun dari Luar Negeri.

Objek pajak bagi WP badan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dari kegiatan usaha, yakni dalam bentuk:

- laba usaha;
- penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- premi asuransi (bagi perusahaan asuransi);
- bunga, dividen, *fee* atau *passive income* lain (bagi bank, perusahaan keuangan atau investasi);

2. Dari kegiatan bukan usaha, misalnya:

- a. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- b. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- c. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- d. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- e. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- f. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- g. keuntungan karena pembebasan utang;
- h. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- i. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- j. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- k. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- l. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP.

3.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan

Komponen utama dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan adalah Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan bersih perusahaan yang telah dikurangi kerugian fiskal yang dapat dikompensasi.

Penghasilan Kena Pajak = Laba Bersih – Kompensasi Kerugian Fiskal

Setelah didapatkan nilai Penghasilan Kena Pajak, barulah dihitung PPh Badan berdasarkan tarif yang berlaku sebagai berikut:

Kategori WP Badan	Tarif PPh	Ketentuan
Perusahaan umum	22%	Berlaku bagi seluruh WP Badan secara umum
Perusahaan Tbk (40% saham publik)	19%	Berdasarkan PMK 40/2023 dengan syarat minimal 40% saham beredar di bursa dan memenuhi ketentuan kepemilikan publik.
WP Badan dengan omzet ≤ Rp50 Miliar	Pasal 31E (11% untuk PKP hingga Rp4,8 M)	Tarif normal 22%, dengan insentif khusus
UMKM tertentu	0,5% dari omzet (final)	Berlaku untuk WP Badan UMKM dengan pencatatan sederhana (PP 55/2022)

Untuk perusahaan dengan omzet ≤ Rp50 miliar, berlaku fasilitas Pasal 31E UU PPh, yaitu *Bagian pertama dari PKP (hingga Rp4,8 miliar) dikenai tarif 11% (diskon 50% dari tarif normal 22%), sisanya tetap dikenai tarif 22%.*

Contoh: Penghasilan kena pajak Rp6 miliar, maka:

- Rp4,8 miliar x Rp11% = Rp528 juta
- Sisa Rp1,2 miliar x 22% = Rp264 juta
- Total PPh = Rp792 juta

3.6 Perbedaan PPh Badan vs PPh Orang Pribadi

Dari sisi tarif, PPh Orang Pribadi menggunakan tarif progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi persentase pajaknya. Sebaliknya, PPh Badan menggunakan tarif flat, yaitu tarif tunggal yang sama untuk seluruh tingkat laba.

Pada aspek PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PPh Orang Pribadi mendapatkan fasilitas PTKP sehingga ada batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Sementara itu, PPh Badan tidak memiliki PTKP, sehingga seluruh laba kena pajak langsung diperhitungkan.

Dilihat dari basis pengenaan pajak, PPh Orang Pribadi dihitung dari penghasilan neto setelah dikurangi PTKP. Sedangkan PPh Badan didasarkan pada laba fiskal, yaitu laba yang telah disesuaikan sesuai ketentuan perpajakan.

Dari segi kompleksitas, perhitungan PPh Orang Pribadi tergolong sedang karena relatif lebih sederhana. Sebaliknya, PPh Badan memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan banyak penyesuaian fiskal dan aturan khusus.

Secara keseluruhan, PPh Orang Pribadi lebih mempertimbangkan kondisi individu, sedangkan PPh Badan lebih fokus pada perhitungan laba usaha dengan aturan yang lebih kompleks.

Aspek	PPh Orang Pribadi	PPh Badan
Tarif	Progresif	Flat
PTKP	Ada	Tidak ada
Basis	Neto – PTKP	Laba fiskal
Kompleksitas	Sedang	Tinggi

3.7 Ilustrasi Perhitungan PPh Badan

A. Studi Kasus 1 – Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E (Omzet ≤ Rp50 Miliar)

- Omzet: Rp30 miliar
- Biaya operasional: Rp20 miliar
- Biaya lain-lain: Rp3 miliar
- Tidak ada kerugian fiskal
- Penghasilan kena pajak: Rp7 miliar

Perhitungan PPh:

- Penghasilan kena pajak hingga Rp4,8 miliar: $\text{Rp4,8 miliar} \times 11\% = \text{Rp528 juta}$
- Penghasilan kena pajak sisanya Rp2,2 miliar: $\text{Rp2,2 miliar} \times 22\% = \text{Rp484 juta}$

Total PPh Terutang: $\text{Rp528 juta} + \text{Rp484 juta} = \text{Rp1.012.000.000}$

B. Studi Kasus 2 – Perusahaan Besar (Omzet > Rp50 Miliar)

- Omzet: Rp70 miliar
- Biaya operasional: Rp45 miliar
- Kompensasi kerugian tahun sebelumnya: Rp2 miliar
- Laba bersih: Rp25 miliar
- Penghasilan kena pajak: Rp23 miliar
- Tarif: 22%

Perhitungan:

- PPh: $22\% \times \text{Rp23 miliar} = \text{Rp5.060.000.000}$

C. Studi Kasus 3 – UMKM dengan Tarif Final 0,5% (PP 55/2022)

- Omzet: Rp4,8 miliar

- Tidak menyelenggarakan pembukuan penuh
- Menggunakan pencatatan sederhana
- Memilih tarif final 0,5%

Perhitungan:

PPH Final: $0,5\% \times \text{Rp}4,8 \text{ miliar} = \text{Rp}24 \text{ juta}$

3.8 Latihan Soal

Konseptual

1. Jelaskan perbedaan laba komersial dan laba fiskal
2. Mengapa PPh 22 disebut pajak di muka?

Aplikasi

1. Sebuah perusahaan memiliki PKP Rp1 miliar. Hitung pajaknya
2. Jika telah dipotong PPh 22 sebesar Rp50 juta, berapa pajak yang masih harus dibayar?

BAB 4. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21

4.1 Pendahuluan

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang **dipotong langsung** oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dalam PPh 21, yang bayar pajak adalah pekerja, tetapi yang memotong adalah pemberi kerja.

Berbeda dengan PPh Orang Pribadi yang merupakan pajak yang dihitung tahunan, PPh 21 adalah pajak yang dipotong. Dengan kata lain, PPh 21 adalah pembayaran di muka dari PPh Orang Pribadi.

4.2 Subjek dan Pemotong PPh Pasal 21

Subjek Pajak (yang dikenakan pajak)

Subjek PPh Pasal 21 adalah individu dalam negeri yang menerima penghasilan terkait pekerjaan/kegiatan:

- Pegawai tetap
- Pegawai tidak tetap
- Bukan pegawai (freelancer, konsultan)
- Peserta kegiatan (panitia, narasumber, dll)

Pemotong Pajak (yang memotong pajak)

Pemotong PPh 21 adalah pihak pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, atau penyelenggara kegiatan yang wajib memotong pajak atas imbalan yang dibayarkan.

4.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek PPh 21 adalah segala bentuk penghasilan (gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya) yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek PPh 21:

- Pegawai Tetap: Penghasilan teratur (gaji, tunjangan) dan tidak teratur (bonus, THR).

- Penerima Pensiun: Uang pensiun atau penghasilan sejenis yang diterima secara teratur.
- Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas: Upah harian, mingguan, borongan, atau satuan.
- Bukan Pegawai: Imbalan kepada tenaga ahli (dokter, pengacara), komisi, honorarium, dan jasa lainnya.
- Peserta Kegiatan: Honorarium atau imbalan dari keikutsertaan dalam kegiatan (seperti lomba, kepanitiaan).
- Mantan Pegawai: Penghasilan yang diterima setelah berhenti kerja (misalnya jasa produksi atau bonus).
- Pesangon/Pensiun Sekaligus: Uang pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT yang dibayarkan sekaligus.

Prinsip: semua penghasilan terkait pekerjaan adalah objek PPh 21. Namun Perlakuan atas PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung penerima penghasilan, di antaranya:

- Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap
- Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap
- Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan
- Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final
- dan penghasilan Lainnya

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek PPh 21:

- Pembayaran manfaat atau santunan asuransi (kesehatan, kecelakaan, jiwa).
- Natura/kenikmatan dalam batas tertentu (sesuai peraturan terbaru).
- Iuran pensiun yang dibayarkan ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan

4.4 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara menghitung pajak penghasilan secara umum dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, semakin tinggi nominal pajak yang dikenakan.

Besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima. Semua penghasilan yang diterima

oleh seorang pegawai dalam setahun disebut dengan **penghasilan bruto** atau **penghasilan kotor**.

Berikut cara menghitung pajak penghasilan pasal 21:

1. Menghitung Penghasilan Bersih.

Penghasilan bersih adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurang yang terkait dengan pekerjaan, seperti biaya jabatan, biaya iuran, dan biaya lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan.

Komponen Pengurang dalam PPh 21:

1. Biaya Jabatan

- 5% dari penghasilan bruto
- maksimal Rp500.000/bulan

2. Iuran Pensiun (jika ada)

2. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Cara menghitung pajak penghasilan selanjutnya adalah mengetahui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP adalah batas minimum penghasilan yang bebas dari pajak. Wajib pajak yang penghasilannya sama dengan atau kurang dari PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan.

Tarif PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah.
- Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

STATUS PTKP	PTKP TAHUNAN	PTKP BULANAN	PTKP HARIAN
TK/0	54.000.000	4.500.000	150.009
TK/1	58.500.000	4.875.000	162.500
TK/2	63.000.000	5.250.000	176.388
TK/3	67.500.000	5.625.000	187.500
K/0	58.500.000	4.875.000	162.500
K/1	63.000.000	5.250.000	176.388
K/2	67.500.000	5.625.000	187.500
K/3	72.000.000	6.000.000	200.000

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perhitungan tarif PKP diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Terdapat biaya jabatan sekitar 5% dari penghasilan bruto dengan tarif maksimal sekitar Rp 6.000.000 per tahun untuk pegawai tetap dan maksimal sekitar Rp 2.400.000 per tahun untuk penerima pensiun.

- Penghasilan Bersih = Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan/Usaha
- PKP = Penghasilan Bersih - PTKP

4. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh)

Menentukan persentase perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

PPh yang wajib dibayarkan dalam periode satu tahun diperoleh dari perkalian antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan.

4.5 Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Contoh 1: Penghasilan < 60 juta

Seorang pegawai dengan status belum menikah tanpa tanggungan di perusahaan XYZ dengan penghasilan bruto per tahunnya senilai Rp 57,6 juta atau sekitar Rp 4,8

juta per bulannya. Ia membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp 25.000 setiap bulan.

Berikut cara menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar:

- Biaya jabatan setahun = $5\% \times \text{Rp } 57.600.000 = \text{Rp } 2.880.000$
- Iuran pensiun setahun = $\text{Rp } 25.000 \times 12 = \text{Rp } 300.000$
- Penghasilan bersih = Penghasilan bruto - biaya jabatan - iuran pensiun
= $\text{Rp } 57.600.000 - \text{Rp } 2.880.000 - \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 54.420.000$
- Penghasilan Tidak Kena Pajak = $\text{Rp } 54.000.000$
- Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bersih - PTKP
= $\text{Rp } 54.420.000 - \text{Rp } 54.000.000 = \text{Rp } 420.000$
- PPh Pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
= $5\% \times \text{Rp } 420.000 = \text{Rp } 21.000$

Contoh 2: Penghasilan > 60 juta

Ontoseno bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan ABC dengan gaji yang diterima per bulannya sebesar Rp 8.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Status Ontoseno saat ini tidak kawin, namun memiliki 1 orang tanggungan.

Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan A adalah sebagai berikut:

- Penghasilan bruto setahun = $\text{Rp } 8.000.000 \times 12 = \text{Rp } 96.000.000$
- Biaya jabatan setahun = $5\% \times \text{Rp } 96.000.000 = \text{Rp } 4.800.000$
- Iuran pensiun setahun = $\text{Rp } 100.000 \times 12 = \text{Rp } 1.200.000$
- Penghasilan bersih = Penghasilan bruto - biaya jabatan - iuran pensiun
= $\text{Rp } 96.000.000 - \text{Rp } 4.800.000 - \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 90.000.000$
- Penghasilan Tidak Kena Pajak = $\text{Rp } 58.500.000$
- Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bersih - PTKP
= $\text{Rp } 90.000.000 - \text{Rp } 58.500.000 = \text{Rp } 31.500.000$
- PPh Pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
= $5\% \times \text{Rp } 31.500.000 = \text{Rp } 1.575.000$

3. Penghasilan pekerja lepas

Wijianto bekerja sebagai seorang pengajar dengan status pekerja lepas. Per harinya, Wijianto mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 250 ribu. Dalam satu bulan, Wijianto bisa mengajar hingga 20 kali dengan akumulasi penghasilan bersih per bulan mencapai Rp 5 juta. Maka, cara menghitung pajak penghasilan Wijianto adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Tidak Kena Pajak = $20 \times (\text{Rp } 54 \text{ juta} : 360) = \text{Rp } 3.000.000$
- Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bersih - PTKP
= $\text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$
- PPh 21 terutang hari ke-20 = $5\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
= $5\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 100.000$

Berdasarkan perhitungan di atas, penghasilan bersih Wijianto pada hari ke-20 setelah dipotong PPh 21 adalah sebesar Rp 150.000. Perhitungan pajak penghasilan sebetulnya mudah dilakukan sendiri. Hanya saja, ada beberapa kesalahan yang membuat perhitungannya menjadi terlihat rumit.

Kalkulator PPh 21 Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 relatif cukup membingungkan dengan diterapkannya skema pemotongan pajak menggunakan tarif efektif rata-rata. Agar lebih mudah dalam penghitungan PPh 21, simulasi penghitungan dengan menggunakan Kalkulator PPh 21 dapat dilakukan melalui website <https://klikpajak.id/kalkulator-pph-21/>.

4.6 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan PPh 21 dan PPh Orang Pribadi?
2. Mengapa digunakan sistem withholding tax?

Aplikasi

1. Hitung PPh 21 karyawan dengan gaji Rp8 juta/bulan, status K/1
2. Bandingkan hasil perhitungan metode tahunan vs TER

BAB 5. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23

5.1 Pendahuluan

Secara umum, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri, selain yang dipotong PPh 21.

Berbeda dengan PPh 21:

- PPh 21 → hubungan kerja
- PPh 23 → **hubungan bisnis (B2B)**

5.2 Karakteristik PPh Pasal 23

Beberapa ciri utama:

- Bersifat **tidak final** (umumnya)
- PPh 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong) saat melakukan pembayaran, sedangkan pihak penerima penghasilan menanggung pajaknya.
- Objek PPh 23 termasuk dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa harta, dan imbalan atas jasa tertentu.
- Tarif PPh 23 umumnya 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan serta 2% untuk sewa dan jasa lainnya, dihitung dari jumlah bruto pembayaran.

PPh 23 adalah bagian dari sistem **withholding tax dalam transaksi bisnis**.

5.3 Subjek dan Pemotong PPh Pasal 23

Pihak yang Dipotong (Subjek)

- a. Wajib Pajak dalam negeri
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pihak yang Memotong (Pemotong)

- Badan pemerintah
- Perusahaan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- BUT
- Wajib pajak tertentu yang ditunjuk

Artinya hampir semua perusahaan bisa menjadi pemotong PPh 23.

5.4 Objek Pajak PPh Pasal 23

Objek PPh 23 meliputi:

1. Penghasilan dari Modal

- dividen
- bunga
- royalti

2. Penghargaan

- hadiah dan penghargaan

3. Penggunaan Harta

- sewa (selain tanah/bangunan)

4. Jasa Tertentu

- jasa teknik
- jasa manajemen
- jasa konsultan
- jasa lainnya

Prinsip: PPh 23 muncul ketika terjadi transaksi antar entitas (bisnis ke bisnis).

5.5 Tarif PPh Pasal 23

Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23 tergantung pada jenis objek pajaknya:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:

- Dividen (kecuali kepada wajib pajak orang pribadi, dikenakan final).
- Bunga dan royalti.
- Hadiah, penghargaan, dan bonus (selain yang sudah dipotong PPh 21).

2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk:

- Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset (kecuali sewa tanah dan bangunan).
- Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi.
- Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015.

3. Tarif khusus untuk fintech berdasarkan PMK No. 69/PMK.03/2022:

- Fintech dalam negeri: 15%.
- Fintech luar negeri: 20%.

5.6 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23

Kapan Dipotong?

Dilakukan pada saat:

- pembayaran
- saat jatuh tempo
- saat disediakan untuk dibayar → mana yang terjadi lebih dahulu

Alur PPh 23

1. Terjadi transaksi (jasa/dividen/dll)
2. Pemotong menghitung pajak
3. Pajak dipotong saat pembayaran
4. Disetor ke negara
5. Dilaporkan melalui SPT Masa

5.7 Ilustrasi Perhitungan

Kasus 1: Jasa Konsultan

PT ABC membayar jasa konsultan sebesar Rp100.000.000

PPh 23: = $2\% \times 100 \text{ juta} = \text{Rp}2.000.000$

Yang diterima konsultan: = $100 \text{ juta} - 2 \text{ juta} = \text{Rp}98.000.000$

Kasus 2: Royalti

PT XYZ membayar royalti sebesar Rp50.000.000

PPh 23: = $15\% \times 50 \text{ juta} = \text{Rp}7.500.000$

Insight:

- Tarif tergantung jenis penghasilan
- Selalu dihitung dari **jumlah bruto (sebelum potong)**

5.8 Hubungan PPh 23 dengan PPh Badan

Ini konsep yang sangat penting:

- PPh 23 → dipotong di depan
- PPh Badan → dihitung di akhir tahun

Hubungannya adalah PPh 23 = kredit pajak dalam perhitungan PPh Badan

Artinya perusahaan tidak rugi namun hanya “membayar lebih awal”.

5.9 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 23

Tidak semua penghasilan dikenakan PPh 23. Berikut adalah beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak ini:

1. Pembayaran kepada bank, baik secara langsung maupun berulang.
2. Sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23.

3. Dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, jika berasal dari:

- Cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% dari modal yang disetor.
- Bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu, seperti perseroan komanditer, firma, atau koperasi.
- Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya
- Penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.

Dengan pengecualian ini, beberapa transaksi keuangan tidak dikenakan pemotongan PPh 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.10 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan PPh 21 dan PPh 23?
2. Mengapa PPh 23 disebut pajak di muka?

Aplikasi

1. Hitung PPh 23 atas jasa Rp200 juta
2. Hitung PPh 23 atas royalti Rp80 juta
3. Apa yang terjadi jika penerima tidak memiliki NPWP?

BAB 6. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22

6.1 Pendahuluan

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara atau perusahaan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Pajak ini biasanya dikenakan pada kegiatan ekspor, impor, re-impor, dan beberapa jenis usaha lainnya.

PPh 22 umumnya muncul pada:

- kegiatan impor
- pembelian barang oleh pemerintah
- penjualan barang tertentu oleh industri

Berbeda dengan:

- PPh 21 → tenaga kerja
- PPh 23 → jasa & modal
- **PPh 22 → barang & perdagangan**

6.2 Karakteristik PPh Pasal 22

Ciri utama PPh 22:

- Dipungut oleh pihak tertentu (bukan dipotong seperti PPh 23)
- Berkaitan dengan **arus barang**
- Umumnya bersifat **tidak final**
- Menjadi **pajak di muka (kredit pajak)**

PPh 22 adalah “prepaid tax” dalam rantai distribusi barang.

6.3 Pihak Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

A. Wajib Pajak Badan Pemungut PPh 22 saat Pembelian

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
2. Bendara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero).
 - Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

B. Perusahaan Swasta yang Wajib Memungut PPh 22 saat Penjualan

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir.
5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
 - Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK.03/2019, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

6.4 Objek Pajak PPh Pasal 22

Objek PPh pasal 22 di antaranya:

1. Impor barang dan ekspor

Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir atas barang atau komoditas:

- Tambang batubara
- Mineral logam
- Mineral bukan logam

2. Pembayaran atas pembelian barang (objek PPh Pasal 22 Bendaharawan)

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada:

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga negara lainnya

3. Pembayaran atas pembelian barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga

Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme:

- Pembayaran langsung (LS) oleh KPA

- Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA

5. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN (objek pajak PPh 22 BUMN)

Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Penjualan hasil produksi kepada distributor

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha:

- Industri semen
- Industri kertas
- Industri baja
- Merupakan industri hulu
- Industri otomotif
- Industri farmasi

7. Penjualan kendaraan bermotor

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh:

- Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
- Agen Pemegang Merek (APM)
- Importir umum kendaraan bermotor

8. Penjualan Migas

Penjualan migas oleh produsen atau importir yang terdiri dari:

- Bahan bakar minyak
- Bahan bakar gas
- Pelumas

9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul

Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor:

- Kehutanan
- Perkebunan
- Pertanian
- Peternakan
- Perikanan

10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

6.5 Tarif PPh Pasal 22

Tarif PPh 22 sangat bervariasi tergantung jenis transaksi. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPh dan diatur dalam PMK No. 34/PMK.010 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor

Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut:

- Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor, dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK 34/2017.
- Importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API): 2,5% dari nilai impor.
- Importir non-API: 7,5% dari nilai impor.
- Importir yang tidak dikuasai: 7,5% dari harga jual lelang.

2. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian

Besar tarif ini dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final untuk pembelian barang ini dilakukan oleh:

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan
- Bendahara Pemerintah (pph 22 bendaharawan)
- BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

3. Tarif PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu

Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan bersifat tidak final, di antaranya:

- Kertas: 0.1% dari DPP PPN
- Semen: 0.25% dari DPP PPN
- Baja: 0.3% dari DPP PPN
- Otomotif: 0.45% dari DPP PPN
- Semua jenis obat: 0,3% dari DPP PPN

DPP adalah harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang.

4. Tarif PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas

Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen/importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah:

- 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas
- 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas

5. Tarif PPh 22 sebesar 0,25% atas Pembelian Bahan untuk Industri

Besar tarif ini dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.

6. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas Impor Komoditas

Tarif ini dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, oleh importir yang menggunakan API.

7. Tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas Ekspor Komoditas Tambang

Tarif ini dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif (HS/Harmonized System) oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya (KK).

8. Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Kendaraan Bermotor

Tarif ini dari DPP PPN berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.

9. Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Emas Batangan

Tarif ini dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.

10. Tarif PPh Pasal 22 Barang Mewah

Sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah:

a. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif Pajak Penghasilan 22 sebesar 1 persen dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang ini untuk:

- Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi
- Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi

b. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 5% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif ini dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas barang berlaku untuk:

- Pesawat terbang pribadi dan helikopter
- Kapal pesiar, yacht dan sejenisnya
- Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
- Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc

6.6 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22

Kapan Dipungut?

- saat impor (bersamaan bea masuk)
- saat pembayaran oleh pemerintah
- saat penjualan barang

Alur PPh 22

1. Terjadi transaksi barang
2. Pemungut menghitung pajak

3. Pajak dipungut di awal
4. Disetor ke kas negara
5. Dilaporkan dalam SPT Masa

Untuk impor: pajak dibayar bersamaan dengan bea masuk

6.7 Ilustrasi Perhitungan

Kasus 1: Impor Barang

Nilai impor: Rp100.000.000

Tarif: 2,5%

PPH 22 = 2,5% × 100 juta = **Rp2.500.000**

Kasus 2: Pembelian oleh Pemerintah

Nilai transaksi: Rp200.000.000

Tarif: 1,5%

PPH 22 = 1,5% × 200 juta = **Rp3.000.000**

Insight:

- selalu dihitung dari **nilai bruto (sebelum pajak lain)**
- sering menjadi bagian dari harga pokok barang

6.8 Hubungan PPh 22 dengan PPh Badan

- PPh 22 → dipungut di awal
- PPh Badan → dihitung di akhir tahun

Hubungannya:

PPH 22 = kredit pajak dalam SPT Tahunan Badan

Artinya:

- tidak menambah beban pajak
- hanya mempercepat pembayaran

6.9 Kesalahan Umum dalam PPh 22

1. Menganggap semua perusahaan wajib memungut
2. Salah menentukan tarif impor
3. Tidak memahami bahwa ini pajak di muka
4. Tidak mengkreditkan dalam SPT
5. Salah menghitung nilai impor (CIF + bea masuk)

6.10 Perbandingan PPh 21, 23, dan 22

Jenis Pajak	Objek	Mekanisme
PPh 21	Gaji	Dipotong
PPh 23	Jasa & modal	Dipotong
PPh 22	Barang	Dipungut

Jadi, PPh 22 adalah satu-satunya yang dominan terkait **perdagangan barang**

6.11 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan PPh 22 dan PPh 23?
2. Mengapa PPh 22 disebut pajak di muka?

Aplikasi

1. Hitung PPh 22 atas impor Rp500 juta (API)
2. Hitung PPh 22 atas pembelian pemerintah Rp100 juta
3. Apa dampak tidak memiliki NPWP dalam PPh 22?

BAB 7. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 26

7.1 Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dengan kata lain, PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia.

Saat ada perusahaan Indonesia bayar ke luar negeri, disitulah muncul kewajiban potong pajak. Jadi, PPh 26 adalah “versi internasional” dari PPh 23.

7.2 Subjek Pajak PPh Pasal 26

Yang menjadi subjek pemotongan withholding tax PPh Pasal 26 adalah WPLN selain BUT. Meskipun BUT merupakan subjek pajak luar negeri, pengenaan pajaknya diperlakukan seperti badan usaha dalam negeri, sehingga penghasilan yang diterima tidak dipotong PPh Pasal 26.

Subjek yang Dikenakan Pajak

- Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)
 - orang pribadi luar negeri
 - badan luar negeri
- **tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap)**

Kriteria WPLN

- tidak tinggal di Indonesia
- berada di Indonesia <183 hari dalam 12 bulan
- badan tidak didirikan di Indonesia

7.3 Pihak Pemotong PPh Pasal 26

Pemotongan dapat dilakukan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

7.4 Objek Pajak PPh Pasal 26

Objek dari PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang diterima oleh WPLN. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 dapat dibagi menjadi lima kelompok.

1. Penghasilan yang Dibayarkan kepada WPLN

Penghasilan yang dibayarkan ke WPLN dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Atas penghasilan di atas, akan dipotong pajak dengan penghitungan sebagai berikut: PPh Pasal 26 = 20% x penghasilan bruto

2. Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia

PPh Pasal 26 dikenakan atas penjualan/pengalihan harta oleh WPLN. Harta yang dimaksud berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2009, tarif yang dikenakan adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto, yakni 25%.

Dengan demikian tarif efektif yang berlaku adalah:

PPh Pasal 26 atas penjualan /pengalihan harta di Indonesia = 5% x harga jual

3. Penjualan Saham oleh WPLN

Penjualan saham PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik dikenakan pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

PPh Pasal 26 atas Penjualan Saham oleh WPLN = 5% x harga jual

Tarif di atas merupakan tarif efektif yang berasal dari tarif umum (20%) dikalikan perkiraan penghasilan neto, yakni 25% dari harga jual.

4. Premi Asuransi/Reasuransi

Premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri akan dipotong pajak. Tarif yang berlaku adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, perkiraan penghasilan neto dilihat berdasarkan pihak yang membayarkan premi. Pembayaran premi dapat dilakukan langsung oleh tertanggung, perusahaan asuransi, maupun perusahaan reasuransi.

5. Laba atas BUT atau Branch Profit Tax

Laba atas BUT yang tidak diinvestasikan kembali di Indonesia akan dikenakan pajak. Penghitungan branch profit tax adalah:

PPH Pasal 26 atas Laba BUT = $20\% \times \text{Laba Setelah Pajak}$

Penghasilan tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak jika memenuhi syarat yang telah ditentukan.

7.5 Tarif PPh Pasal 26

Tarif Umum

- **20% dari jumlah bruto**

Tarif Khusus (Tax Treaty / P3B)

Jika Indonesia memiliki **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)** dengan negara tersebut tarif bisa lebih rendah.

7.6 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 26

Langkah-langkah (berdasarkan DJP)

1. Identifikasi apakah lawan transaksi adalah WPLN
2. Cek apakah ada tax treaty
3. Validasi dokumen (SKD/DGT Form)
4. Tentukan tarif (20% atau treaty)
5. Potong pajak
6. Setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
7. Laporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

7.7 Ilustrasi Perhitungan

Kasus 1: Tanpa Tax Treaty

PT Indonesia membayar royalti ke perusahaan Jepang sebesar Rp100.000.000

PPH 26: $= 20\% \times 100 \text{ juta} = \text{Rp}20.000.000$

Kasus 2: Dengan Tax Treaty (misal 10%)

PPH 26:

$= 10\% \times 100 \text{ juta} = \text{Rp}10.000.000$

Insight:

- tax treaty bisa mengurangi beban pajak secara signifikan
- ini sering digunakan dalam **tax planning global**

7.8 Sifat Pajak PPh Pasal 26

Berbeda dengan PPh 23:

- **PPh 26 umumnya bersifat final**
- tidak menjadi kredit pajak di Indonesia

Artinya: pajak selesai di saat dipotong

7.9 Perbedaan PPh 23 dan PPh 26

Aspek	PPh 23	PPh 26
Subjek	WP dalam negeri	WP luar negeri
Tarif	2% / 15%	20% (atau treaty)
Sifat	Tidak final	Umumnya final
Konteks	Domestik	Internasional

Jadi, perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 adalah:

- PPh Pasal 23 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 23 yang dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri.
- PPh Pasal 26 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 26 yang dikenakan pada subjek atau wajib pajak luar negeri/warga negara asing (WNA) selain BUT.

7.10 Hubungan dengan Pajak Internasional

PPh 26 sangat erat dengan:

1. Tax Treaty (P3B)

- menghindari pajak berganda
- menentukan negara mana yang berhak memajaki

2. Transfer Pricing

- harga transaksi antar negara

3. Global Tax Planning

- strategi efisiensi pajak perusahaan multinasional

7.11 Kesalahan Umum dalam PPh 26

1. Tidak mengidentifikasi WPLN dengan benar
2. Tidak menggunakan tax treaty padahal bisa
3. Tidak memiliki SKD
4. Salah tarif (langsung 20% tanpa cek treaty)
5. Tidak melakukan pemotongan

7.12 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan utama PPh 23 dan PPh 26?
2. Mengapa tax treaty penting dalam PPh 26?

Aplikasi

1. Hitung PPh 26 atas jasa luar negeri Rp200 juta tanpa treaty
2. Jika treaty 10%, berapa pajaknya?
3. Apa risiko jika tidak menggunakan SKD?

BAB 8. PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT (2) – PAJAK FINAL

8.1 Pendahuluan

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pajak yang dipotong/dibayar tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total PPh terutang di akhir tahun.

Ini adalah perbedaan paling mendasar:

- PPh 21, 22, 23 → bisa dikreditkan
- PPh 4(2) → selesai saat dipotong (final)

8.2 Karakteristik PPh Final

Ciri utama PPh Pasal 4(2):

- Bersifat final (tidak dapat dikreditkan)
- Tarif biasanya lebih sederhana dan langsung
- Dikenakan pada jenis penghasilan tertentu
- Bertujuan untuk kesederhanaan administrasi pajak

8.3 Objek Pajak PPh Pasal 4(2)

PPh Final dikenakan pada beberapa jenis penghasilan tertentu, antara lain:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8.4 Tarif Pajak

Berikut ini macam-macam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah:

1. Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro.

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 untuk objek pajak bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro (kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah Rp7.500.000) sebesar 20%. Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci ada di dalam PMK No.212/PMK.03 Tahun 2018.

2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (kecuali bunga di bawah Rp240.000 tidak dikenakan pajak). Jika bunga yang dibayarkan diatas Rp240.000 maka akan kena PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Tarif ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 (2) a dan Pasal 17 (7) jo PP No. 15 tahun 2009.

3. Bunga obligasi dan surat utang negara lebih dari 12 bulan.

Ketentuan tarif ini sesuai Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Tahun 2009.

Berikut rincian tarif pajaknya:

- 15% : untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap)
- 20% : untuk bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B
- 15% : untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai BUT (Penghasilan dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
- 20% : untuk diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B (Penghasilan dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
- 15% : untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT (Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)

- 20% : untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak luar negeri non BUT sesuai P3B (Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)
- 0% : untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana yang terdaftar pada Badan Pengawal Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 – 2010
- 5% : untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak
- 15% : untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana yang terdaftar pada Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya.

4. Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dividen yang diterima atau diperoleh WP Pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dividen ini diatur dalam Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh.

5. Hadiah undian.

Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada hadiah, lotre atau undian sebesar 25% seperti diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.

6. Transaksi derivatif berupa kontra berjangka yang diperdagangkan di bursa.

Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk transaksi derivatif berupa kontrak berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa sebesar 2,5% dari margin awal sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

7. Transaksi penjualan saham pendiri

- 0,5% : untuk transaksi penjualan saham pendiri, yang diatur dalam PP No. 14 Tahun 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ/14/1997.
- 0,1% : untuk transaksi penjualan bukan saham pendiri

8. Persewaan atas tanah dan/atau bangunan

Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk persewaan atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP No. 71 Tahun 2008.

10% x jumlah bruto (nilai persewaan) untuk sewa tanah / bangunan.

9. Pengalihan hak atas tanah/bangunan dan RSS dan Rumah Susun

- 5% : untuk wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha real estate (kecuali pengalihan oleh WP Pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp60.000.000, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- 1% x jumlah bruto (nilai pengalihan): untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- 0% : atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor/ instansi pemerintah
- Lainnya: $2,5\% \times \text{jumlah bruto (nilai pengalihan)}$

10. Transaksi penjualan saham

Tarif Pajak Penghasilan pasal 4 (2) untuk transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura sebesar 0,1% sebagaimana diatur dalam PP No. 4 Tahun 1995.

8.5 Mekanisme PPh Final

Berbeda dari PPh lain, mekanismenya jauh lebih sederhana:

Alur Umum

1. Terjadi penghasilan
2. Pajak langsung dipotong atau dibayar
3. Pajak dianggap selesai

Tidak ada:

- penghitungan PKP
- pengurangan PTKP
- kredit pajak

8.6 Ilustrasi Perhitungan

Kasus 1: UMKM

Omzet: Rp50.000.000/bulan

PPh Final: $= 0,5\% \times 50 \text{ juta} = \mathbf{Rp250.000}$

Kasus 2: Sewa Bangunan

Nilai sewa: Rp100.000.000

PPh Final: = $10\% \times 100 \text{ juta} = \text{Rp10.000.000}$

Kasus 3: Jasa Konstruksi

Nilai proyek: Rp500.000.000

Tarif: 3%

PPh Final: = $3\% \times 500 \text{ juta} = \text{Rp15.000.000}$

8.7 Hubungan dengan Bab Sebelumnya

PPh 4(2) harus dipahami sebagai:

- berbeda dari PPh 21, 23, 22
- tidak masuk dalam perhitungan PPh Badan

Artinya: penghasilan yang sudah kena PPh Final → tidak dihitung lagi di pajak tahunan

8.8 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan utama PPh Final dan non-final?
2. Mengapa pemerintah menggunakan pajak final untuk UMKM?

Aplikasi

1. Hitung pajak UMKM omzet Rp30 juta/bulan
2. Hitung pajak sewa bangunan Rp200 juta
3. Jelaskan apakah pajak final bisa dikreditkan

BAB 9. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

9.1 Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas **penghasilan**, **PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa**. Artinya, saat ada membeli barang atau menggunakan jasa, akan terkena PPN. Selain itu, terdapat pajak tambahan untuk barang tertentu, yaitu **PPnBM** atau **pajak atas barang yang tergolong mewah**. PPnBM adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

9.2 Karakteristik PPN

PPN memiliki beberapa ciri utama:

- Pajak atas **konsumsi**
- Bersifat **tidak langsung** (ditanggung konsumen, dipungut penjual)
- Menggunakan sistem **kredit pajak (input-output)**
- Dikenakan pada setiap **rantai distribusi**

PPN adalah pajak yang “mengikuti barang/jasa”, bukan orangnya.

9.3 Subjek dan Objek PPN

Subjek PPN

- Pengusaha Kena Pajak (PKP): Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun, atau yang memilih dikukuhkan sebagai PKP. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.
- Non-PKP/Konsumen Akhir: Pihak yang mengonsumsi BKP/JKP, di mana PPN umumnya sudah termasuk dalam harga beli.
- Pihak yang Melakukan Impor/Pemanfaatan BKP/JKP dari luar daerah pabean.

Objek PPN

Berdasarkan Pasal 4 UU PPN, objek PPN meliputi:

- Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean: Penjualan barang berwujud/tidak berwujud oleh pengusaha.
- Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean: Penyediaan jasa oleh pengusaha.
- Impor BKP: Barang yang masuk ke daerah pabean.
- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean: Penggunaan hak paten, merek, atau barang tak berwujud lainnya dari luar negeri di Indonesia.
- Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean: Penggunaan jasa luar negeri di Indonesia.
- Ekspor BKP (Berwujud/Tidak Berwujud) dan JKP (Oleh PKP).
- Kegiatan Membangun Sendiri: Pembangunan gedung atau fasilitas oleh orang pribadi/badan yang bukan dalam kegiatan usahanya.

9.4 Tarif PPN di Indonesia

Tarif Umum

- Tarif dasar: **12% (UU HPP)**

Namun dalam praktik:

- **Barang/jasa biasa** → **tarif efektif ±11%**
- **Barang mewah** → **tarif penuh 12%**

Kebijakan terbaru: tarif 12% hanya diberlakukan untuk barang/jasa mewah

9.5 Mekanisme PPN: Input dan Output Tax

Ini adalah konsep paling penting dalam PPN.

1. Pajak Keluaran (Output Tax)

- PPN yang dipungut saat menjual barang/jasa

2. Pajak Masukan (Input Tax)

- PPN yang dibayar saat membeli barang/jasa

Rumus PPN Terutang

PPN = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

Insight:

- Jika output > input, maka wajib bayar pajak
- Jika input > output, bisa restitusi

9.6 Contoh Mekanisme PPN

Kasus:

PT A membeli barang:

- harga: Rp100 juta
- PPN: 11 juta

Kemudian menjual:

- harga: Rp150 juta
- PPN: 16,5 juta

Perhitungan

PPN terutang: = 16,5 juta – 11 juta = **Rp5,5 juta**

Artinya, pajak hanya dikenakan pada “nilai tambah”.

9.7 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Definisi

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen.

Pengertian **menghasilkan barang** ialah kegiatan:

- merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga
- memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak
- mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain
- mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya
- membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu
- kegiatan lain yang sama dengan kegiatan tersebut yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lain

Karakteristik PPnBM

Berikut ini beberapa karakteristik dari barang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM:

1. Dikenakan secara terbatas. PPnBM tidak dikenakan atas seluruh barang, melainkan hanya pada BKP tertentu yang secara tegas dikategorikan sebagai barang mewah dalam peraturan perpajakan.
2. Dipungut satu kali. Salah satu ciri utama PPnBM adalah pemungutannya hanya dilakukan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada penyerahan pertama barang mewah sesuai ketentuan.
3. Tidak dapat dikreditkan. Berbeda dengan PPN, untuk PPnBM tidak dapat dikreditkan dalam mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak ini bersifat final pada tahap pemungutannya.
4. Tarif bersifat progresif. Tarif PPnBM tidak tunggal dan ditetapkan secara bertingkat, tergantung pada jenis dan karakteristik barang mewah yang dikenakan pajak.

Berbeda dengan PPN:

- PPN → multi-stage
- PPnBM → single-stage

9.8 Objek PPnBM

Jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

1. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tertentu termasuk dalam kategori barang mewah yang dapat dikenai PPnBM. Pengenaannya didasarkan pada klasifikasi dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Tidak seluruh kendaraan otomatis dikenai PPnBM, karena penentuannya bergantung pada kategori, spesifikasi, dan kebijakan yang berlaku.
2. Selain kendaraan bermotor. Selain kendaraan bermotor, PPnBM juga dikenakan atas barang mewah lain, seperti:
 - Properti dengan kriteria tertentu
 - Alat transportasi non-komersial bernilai tinggi
 - Barang konsumsi premium sesuai ketentuan peraturan

9.9 Tarif PPnBM

Tarif PPnBM ditetapkan berdasarkan kelompok barang dan dapat bervariasi, mulai dari tarif rendah hingga tarif tinggi untuk barang dengan tingkat kemewahan tertentu. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2020 dan PP No. 74 Tahun 2021, serta PMK teknis pelaksanaannya, tarif PPnBM ditetapkan secara bertingkat, mulai dari 20% hingga 75%, tergantung kategori dan karakteristiknya.

$$PPnBM = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

9.10 Hubungan PPN dan PPnBM

Ini konsep yang sangat penting:

- Barang biasa hanya kena PPN
- Barang mewah dikenai **PPN + PPnBM**

9.11 Perbedaan PPN vs PPh

Aspek	PPN	PPh
Basis	Konsumsi	Penghasilan
Subjek	PKP	WP
Mekanisme	Input-output	Tarif
Sifat	Tidak langsung	Langsung

Insight:

- PPN = pajak konsumsi
- PPh = pajak kemampuan ekonomi

9.12 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan PPN dan PPnBM?
2. Mengapa PPN disebut pajak tidak langsung?

Aplikasi

1. Hitung PPN jika:
 - pembelian Rp50 juta (PPN 5,5 juta)
 - penjualan Rp80 juta (PPN 8,8 juta)
2. Jelaskan mengapa barang mewah dikenakan pajak lebih tinggi

BAB 10. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

10.1 Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, dalam arti besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.

10.2 Karakteristik PBB

Beberapa ciri utama PBB:

- Pajak atas objek (tanah & bangunan)
- Bersifat kebendaan (object-based tax)
- Dikelola oleh pemerintah daerah (PBB-P2)
- Dibayar setiap tahun

10.3 Objek dan Subjek PBB

Objek PBB

Objek PBB meliputi:

1. Bumi (Tanah)

- tanah
- kebun
- sawah
- lahan tambang

2. Bangunan

- rumah
- apartemen
- gedung kantor
- ruko
- pabrik

Tidak semua tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada beberapa objek yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya, yaitu:

1. Dipergunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini:

- Sosial
- Ibadah
- Kesehatan
- Kebudayaan
- Pendidikan
- Sejarah

2. Dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna, seperti:

- Hutan suaka alam
- Hutan lindung
- Taman nasional

3. Dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional, contohnya:

- Konsulat
- Kedutaan

Subjek PBB

Subjek PBB adalah:

- orang pribadi
- badan usaha

yang:

- memiliki
- menguasai
- atau memanfaatkan objek pajak

bahkan penyewa bisa menjadi subjek jika menikmati manfaat

10.4 Konsep Penting dalam PBB

Untuk memahami PBB, ada 3 konsep utama:

1. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Harga rata-rata tanah dan bangunan menurut pemerintah

2. NJOPTKP (Nilai Jual Tidak Kena Pajak)

Bagian nilai yang **tidak dikenakan pajak**

3. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)

Bagian nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak

Hubungan:

$NJKP = \text{persentase} \times (NJOP - NJOPTKP)$

10.5 Tarif PBB

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 1985 dan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%.

Dalam Pasal 6 UU no. 12 tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

10.6 Rumus PBB

$NJOP = (NJOP \text{ Bumi} = \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (NJOP \text{ bangunan} = \text{luas bangunan} \times \text{nilai bangunan})$.

$NJOPTKP = \text{Rp } 12.000.000$

$NJOP \text{ untuk perhitungan PBB} = NJOP - NJOPTKP$

$NJKP = 40\% \text{ dari NJOP atau } 20\% \text{ dari NJOP untuk perhitungan PBB}$

$\text{PBB terutang} = 0,5\% \times NJKP \text{ (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)}$

Rumus dasar: **$PBB = \text{Tarif} \times NJKP$**

Dengan **$NJKP = \text{persentase} \times (NJOP - NJOPTKP)$**

10.7 Mekanisme Perhitungan PBB

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya pajak PBB yang harus dibayar. Hal itu adalah Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), serta Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP). Menurut undang-undang yang sudah disebutkan di bagian jumlah besaran tarif pajak, pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 persen.

Menurut Pasal 6 UU No. 12 tahun 1985, UU No. 12 Tahun 1994, serta PP No.25 Tahun 2002. Dasar dari penghitungan pajak PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang berarti persentase tertentu dari nilai jual yang sebenarnya. NJKP sendiri sudah ditetapkan bahwa nilai yang paling rendah adalah 20% dan setinggi-tingginya 100%.

Besaran NJKP telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Persentase NJKP ditetapkan melalui Rincian KMK

Nomor 201/KMK.04/2000, yaitu 40% untuk objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan.

Untuk rumah dan apartemen yang terkait dengan Pajak Perdesaan dan Perkotaan, objek ini dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP lebih besar dari 1 miliar Rupiah, persentase NJKP adalah 40% dan jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKP adalah 20%.

Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sendiri adalah harga rata-rata harga pasar dalam transaksi jual beli tanah. Ada banyak faktor yang dapat menentukan NJOP, faktor itu adalah lokasi, pemanfaatan, bahan bangunan, teknik, serta kondisi lingkungan.

Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sendiri mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000, ditetapkan bahwa nilai NJOPTKP untuk setiap daerah di kabupaten/kota paling banyak adalah Rp. 12.000.000. NJOPTK ini hanya berlaku untuk setahun sekali bagi Wajib Pajak. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, maka hanya satu objek pajak yang memiliki nilai terbesar yang akan mendapat NJOPTKP dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Langkah-langkah:

1. Tentukan NJOP (tanah + bangunan)
2. Kurangi dengan NJOPTKP
3. Hitung NJKP
4. Kalikan dengan tarif

10.8 Ilustrasi Perhitungan

Kasus:

- NJOP tanah: Rp200.000.000
- NJOP bangunan: Rp300.000.000
- Total NJOP: Rp500.000.000
- NJOPTKP: Rp12.000.000
- NJKP: 20%
- Tarif: 0,1%

Perhitungan:

1. NJOP – NJOPTKP

= 500 juta – 12 juta = **Rp488.000.000**

2. NJKP (20%)

= 20% × 488 juta = **Rp97.600.000**

3. PBB Terutang

= 0,1% × 97,6 juta = **Rp97.600**

10.9 Faktor yang Mempengaruhi Besaran PBB

Besarnya PBB tidak sama karena dipengaruhi oleh:

- lokasi properti
- luas tanah
- luas bangunan
- nilai pasar properti (NJOP)

Semakin strategis lokasi, semakin tinggi PBB

10.10 Perbedaan PBB dengan Pajak Lain

Pajak	Basis	Contoh
PPh	Penghasilan	gaji, laba
PPN	Konsumsi	beli barang
PBB	Aset	tanah & bangunan

Insight: PBB adalah pajak atas “kepemilikan kekayaan”

10.11 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa yang dimaksud pajak kebendaan?
2. Mengapa PBB menjadi pajak daerah?

Aplikasi

1. Hitung PBB jika:
 - NJOP = Rp800 juta
 - NJOPTKP = Rp12 juta
 - NJKP = 20%
 - tarif = 0,2%
2. Jelaskan faktor yang menyebabkan PBB berbeda antar wilayah

BAB 11. BEA METERAI

11.1 Pendahuluan

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Pihak Yang Terutang

- Apabila dokumen dibuat sepihak, bea meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen.
- Apabila dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
- Dokumen yang berupa surat berharga, maka bea meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
- Bea Meterai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Bea Meterai bukan pajak atas transaksi, tetapi atas **dokumen yang memiliki kekuatan hukum.**

11.2 Karakteristik Bea Meterai

Ciri utama Bea Meterai:

- Dikenakan atas **dokumen**, bukan penghasilan atau barang
- Bersifat **tidak langsung**
- Tarif **tetap (fixed)**
- Dibayar **sekali saja per dokumen**

tarif Bea Meterai menggunakan **tarif tunggal Rp10.000**

11.3 Objek Bea Meterai

1. Bea Meterai dikenakan atas:

- Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

2. Dokumen yang bersifat perdata, meliputi:

- surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
- akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang; atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

11.4 Bukan Objek Bea Meterai

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

- a. surat penyimpanan barang;
- b. konosemen;
- c. surat angkutan penumpang dan barang;
- d. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
- e. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- f. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan angka e;

2. segala bentuk Ijazah;

3. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;

4. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
8. surat gadai;
9. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

11.5 Tarif Bea Meterai

Tarif Saat Ini Rp10.000 per dokumen berlaku sejak 1 Januari 2021.

Karakter Tarif

- tidak tergantung nilai transaksi (flat)
- tidak progresif
- tidak proporsional

Ini berbeda dari:

PPh → berdasarkan penghasilan

PPN → berdasarkan nilai transaksi

11.6 Mekanisme Pelunasan Bea Meterai

Bea Meterai dapat dibayar melalui:

1. Meterai Tempel (Fisik)
 - ditempel pada dokumen
2. Meterai Elektronik (e-Meterai)
 - digunakan untuk dokumen digital

11.7 Fungsi Bea Meterai

Bea Meterai memiliki dua fungsi utama:

1. Fungsi Legalitas

- memperkuat dokumen sebagai alat bukti

2. Fungsi Penerimaan Negara

- memberikan kontribusi pada APBN

11.8 Perbedaan Bea Meterai dengan Pajak Lain

Aspek	Bea Meterai	PPH	PPN
Basis	Dokumen	Penghasilan	Konsumsi
Tarif	Tetap	Progresif/flat	Persentase
Tujuan	Legalitas	Redistribusi	Konsumsi
Frekuensi	Sekali	Berkala	Transaksi

11.9 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan Bea Meterai dengan PPN?
2. Mengapa Bea Meterai penting dalam aspek hukum?

Aplikasi

1. Apakah kuitansi Rp3 juta kena Bea Meterai? Jelaskan
2. Apa konsekuensi jika dokumen tidak bermeterai saat di pengadilan?

BAB 12. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

12.1 Pendahuluan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

PBB → pajak tahunan atas kepemilikan

BPHTB → pajak saat terjadi transaksi/perolehan

12.2 Karakteristik BPHTB

Ciri utama BPHTB:

- Pajak atas transaksi/perolehan hak
- Bersifat sekali bayar (one-off tax)
- Dikelola oleh pemerintah daerah
- Dikenakan sebelum proses balik nama

Tanpa bayar BPHTB maka sertifikat tidak bisa diproses

12.3 Objek BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

1. Jual Beli: transaksi properti biasa
2. Hibah: pemberian tanpa imbalan
3. Warisan: peralihan karena kematian
4. Tukar Menukar: barter properti
5. Lelang: pembelian melalui lelang negara
6. Pemasukan ke Badan Usaha: aset dimasukkan ke perusahaan

Semua bentuk perpindahan hak berpotensi kena BPHTB. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Objek yang Tidak Dikenakan BPHTB

Ada beberapa pihak yang atas perolehan hak tanah atau bangunannya tidak dikenakan BPHTB yaitu:

1. untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
4. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Subjek BPHTB

Subjek BPHTB adalah:

- orang pribadi
- badan

yang memperoleh:

- hak atas tanah
- atau bangunan

Sederhananya pembeli/penerima hak = wajib bayar BPHTB

12.5 Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar pengenaan adalah:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Biasanya berupa:

- harga transaksi (jual beli)
- nilai pasar

- nilai lelang

NPOPTKP (Tidak Kena Pajak)

Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU PDRD No. 28/2009 ditetapkan paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta.

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

12.6 Tarif BPHTB

Subjek BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Sesuai Pasal 88 ayat (1) UU PDRD, tarif BPHTB sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Rumus dasar: **$BPHTB = 5\% \times (NPOP - NPOPTKP)$**

12.7 Mekanisme Pembayaran BPHTB

Alur Umum

1. Terjadi transaksi (jual beli/hibah/dll)
2. Hitung BPHTB
3. Bayar ke kas daerah
4. Validasi oleh pemerintah daerah
5. Proses balik nama sertifikat

Sangat penting: BPHTB harus dibayar **sebelum akta ditandatangani di notaris/PPAT**

12.8 Ilustrasi Perhitungan

Kasus: Jual Beli Rumah

- Harga rumah: Rp500.000.000
- NPOPTKP: Rp60.000.000

Perhitungan

Nilai kena pajak: = 500 juta – 60 juta = **Rp440.000.000**

BPHTB: = 5% × 440 juta = **Rp22.000.000**

Insight:

- pajak cukup signifikan
- harus diperhitungkan dalam biaya transaksi

12.9 BPHTB dalam Lelang

Dalam transaksi lelang:

- dasar pengenaan: **harga lelang**
- tetap dikenakan BPHTB
- wajib dibayar oleh pemenang lelang

Insight: semua jalur perolehan tetap dikenakan pajak

12.10 Perbedaan PBB vs BPHTB

Aspek	PBB	BPHTB
Waktu	Tahunan	Saat transaksi
Basis	Kepemilikan	Perolehan
Tarif	≤0,3%	5%
Sifat	Rutin	Sekali

Insight:

PBB = “punya aset”

BPHTB = “mendapatkan aset”

12.11 Kesalahan Umum dalam BPHTB

1. Tidak memperhitungkan biaya pajak saat beli properti
2. Menggunakan nilai transaksi yang tidak wajar
3. Tidak memahami NPOPTKP
4. Menganggap pajak ditanggung penjual
5. Terlambat membayar (menghambat balik nama)

12.12 Latihan Soal

Konseptual

1. Apa perbedaan BPHTB dan PBB?
2. Mengapa BPHTB harus dibayar sebelum balik nama?

Aplikasi

1. Hitung BPHTB jika:
 - harga rumah Rp800 juta
 - NPOPTKP Rp80 juta
2. Siapa yang membayar BPHTB dalam transaksi jual beli?